

시정 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 인수 기업자산 이행보증보험증권 대체 부적정
2. 소관부점 : 기업자산인수처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업자산인수처는 「업무분장세칙」 제22조에 따라 구조조정자산(선박, 회생기업자산 제외)의 인수·임대 및 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제35조의2 제3항에 따르면 임차인이 임대차보증금(이하 “보증금”이라 한다)의 전부 또는 일부에 대해 이행보증보험증권¹⁾(이하 “증권”이라 한다) 대체를 서면으로 요청하는 경우에는 해당 보증금을 증권으로 대체할 수 있다고 되어 있고, 이 경우 보증금을 언제 대체하는지(임대차계약 체결 시 또는 임대차계약 체결 이후)에 따라 [표 25]와 같이 각각 요강 제35조의2 제4항 또는 제5항을 적용하여 월 임대료를 조정한다고 되어 있다.

1) 사업자가 거래 관계에 있는 상대방의 계약 불이행으로 피해를 볼 때 손해를 보전해주는 보험을 제공하는 증서로서, 보증보험사 등이 임차인을 보험계약자로 하고 공사를 피보험자로 하며 임대차보증금을 보험금액으로 발행한 것을 말함

[표 25] 보증금을 증권으로 대체하는 경우 월 임대료 조정 산식

① (요강 제35조의2 제4항) 임대차계약 체결 시 보증 금을 증권으로 대체	제35조에 따라 산정된 월 임대료 + (증권으로 대체된 보증금 × 매매계약 체결일 직전 3개월의 매월 말 공사채(AAA) 3년 만기 조달금리의 산술평균 ÷ 12)
② (요강 제35조의2 제5항) 임대차기간의 만료 전에 보증금을 증권으로 대체	제35조에 따라 산정된 월 임대료 + (증권으로 대체된 보증금 × 공사의 대체 승인일 직전 3개월의 매월 말 공사채(AAA) 3년만기 조달금리의 산술평균 ÷ 12)

위 산식은 공사가 지원기업으로부터 보증금을 현금으로 수납하였을 경우, 공사 전체적인 자금조달 측면에서 공사채 발행 규모를 그만큼 축소할 수 있다는 관점에 근거한 것으로 공사의 기회비용을 보전하기 위해서는 증권 대체 시 월 임대료 조정 업무를 철저히 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 2015년부터 인수한 74개 기업 중 보증금을 증권으로 대체한 21개 기업의 월 임대료 조정 업무 처리실태를 점검한 결과

2024. 1. 31. 인수한 △△△△△△의 경우 [표 26]과 같이 2024. 2. 8. 보증금 증권 대체 및 임대차 변경계약을 체결하고 2024. 2. 13. 증권 발급 완료 후 2024. 2. 15. 기존에 현금으로 수납한 1,199,748천 원의 보증금을 해당 기업에 반환하였다.

[표 26] △△△△△△ 기업 개요 및 임대차계약 최초/변경 내용

(단위: 원)

“기재 생략”

이 과정에서 임대차계약은 2024년 1월에 체결되었고 증권 대체는 2024년 2월에 이루어졌으므로 [표 25]의 ②에 따라 임대차계약 시(통상 매매계약 일자와 동일) 산출했던 월 임대료는 그대로 두고 보증금 대체분에 적용되는 공사채 조달금리만 다시 산정하여 적용했어야 하는데도 본 건은 임대차계약 전체를 갱신계약 형태로 [표 27]과 같이 최초 월 임대료 산정 시 적용했던 직전 3개월 공사채(AAA) 3년만기 조달금리의 산술 평균인 4.001%까지 3.671%로 하향($\Delta 0.33\text{p}$) 조정하여

[표 27] △△△△△△ 임대차계약 체결 및 보증금 증권 대체시점 적용금리

구분	임대차계약 체결('24.1월)	보증금 증권 대체('24.2월)
적용금리	4.001%	3.671%
적용기간	'23.10월~'23.12월 공사채 조달금리 산술평균	'23.11월~'24.1월 공사채 조달금리 산술평균

다른 1년차 증권 대체 건과 다른 방식으로 업무를 처리한 것으로 확인되었으며, 이에 따라 [표 28]과 같이 요강에 따른 월 임대료를 정당 금액으로 변경하여 다시 임대차 변경계약을 체결²⁾할 필요가 있었다.

[표 28] △△△△△△ 정당 월 임대료 산정 내역(최종)

(단위: 원)

구분	1차 변경(A)	최종 변경(B)	차이(C)=(B)-(A)
월 임대료	“기재 생략”		

한편, 부점에서 보증금을 증권으로 대체하는 경우 현재 업무전산이 아닌 엑셀을 통해 담당자가 수기로 변경되는 월 임대료를 계산하고 있는 상황임을 감안할 때, 향후에도 임대차계약의 중요 내용에 오류가 발생할 가능성은 여전히 존재하므로 보증금 증권 대체 시 월 임대료 계산

2) 금전거래가 수반되는 임대차계약 특성 상 감사실 검토결과 통보('24. 3. 22.) 후 부점에서 기업과 즉각 협의를 진행('24. 3. 26.)하여 감사기간 중 정당 금액으로 변경계약 체결을 완료('24. 3. 28.)하였으며, 증권도 가입금액을 변경함

기능을 기업자산인수관리 시스템에 추가³⁾하여 업무사고 위험을 예방할 필요성도 있는 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 기업자산인수처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 월 임대료 산정 등 주요 업무를 지속적으로 전산화하여 루프홀 발생을 예방하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기업자산인수처장은 지원기업이 임대차보증금을 이행보증보험증권으로 대체함에 따라 부담해야 할 정당 월 임대료를 재산정하고 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며(시정)

향후 임대차보증금을 이행보증보험증권으로 대체하고자 하는 지원기업의 월 임대료 산정 및 임대차계약 체결 등 업무처리 과정에서 중대한 오류가 발생하지 않도록 업무 전산에 관련 계산 및 검증 기능을 추가하시기 바랍니다.(개선)

3) 그간 업무전산 개선을 위해 2023년부터 임대료 및 보증금 계산 전산화를 포함한 계약서 및 기안문 연동 생성 등을 시스템 개발 관련 주무부점과 지속협의(기업자산인수처-8441, 2023. 12. 14.)하였고, 본 건에 대해서도 이행보증보험증권 대체 관련 기능 개발 요청문서 발송 완료(기업자산인수처-2147, 2024. 4. 3.)